

주 의 요 구

【3】

제 목 하도급 계약관리 업무처리 미흡

소 관 부 서 ○○실 ●●부

조 치 부 서 ○○실 ●●부

내 용

1. 업무 개요

○○실 ●●부는 감사대상 기간 동안 [표1]과 같이 ‘††소수력 토공 및 구조물 공사’ 외 x건의 공사에 대해 ‘££’ 등 x개 업체(공동수급 포함)와 각각 도급 계약을 체결하고 해당 수급인들은 ‘¥¥’ 등 x개 업체와 하도급 계약을 체결하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조 제6항 및 같은 법 시행령 제32조의 규정에 따르면 수급인은 그가 도급받은 건설공사 일부를 하도급 했을 때는 하도급 계약을 체결한 날부터 xx일 이내에 발주자에게 하도급계약 내용을 통보 하도록 되어 있으며, 우리 회사는 「건설공사 하도급 관리세칙」 제6조(하도급 통보)에 이와 관련한 구체적인 사항을 규정하고 있다.

또한 「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제1항에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는

건설공사를 하도급하는 경우 해당 발주기관은 하도급공사 계약현황을 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하도록 하고 있으며, 우리 회사는 「건설공사 하도급 관리세칙」 제5조(하도급공사 계약자료 등의 공개)에 따라 공사주관부서는 관련 하도급 공사 계약자료(공사명, 수급인, 하수급인, 하도급공종 등)를 사외 홈페이지에 공개하도록 하고 있다.

이는 관계 법령에 의거 공공 발주 건설공사의 하도급계약에 대한 투명성을 제고하고 발주기관의 승인 없이 하도급계약이 체결되는 일이 없도록 철저히 관리하기 위함으로, 공사주관부서에서는 관련 법령 및 규정에 따라 하도급계약 현황을 철저히 파악하고 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 ○○실에서 체결한 하도급 계약사항에 대한 하도급 계약내용 통보 실태를 점검한 결과, 총 x건의 하도급 계약사항 중 [표2]와 같이 최대 xx일(††소수력 토공 및 구조물 공사)을 지연하여 통보하는 등 총 x건의 하도급계약이 통보 기한을 미준수한 것으로 확인 되었다.

또한 하도급 계약현황에 대한 공개 실적을 점검한 결과, 총 x건의 하도급 계약사항 중 [표3]과 같이 x건만 공개하였으며, x건이 누락되는 등 하도급 계약현황 공개 업무처리가 미흡한 것으로 확인되었다.

그 결과 관계 법령에 따른 하도급계약 통지 및 계약현황을 적시에 공개하지 않음으로써 공공 발주 건설공사의 하도급계약에 대한 투명성을

저해할 우려가 있다.

관계부서 의견 위 ○○실 ●●부는 관계 법령 및 규정을 미처 인지하지 못하여 업무처리에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 하도급 계약관리 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○실장은

건설공사 하도급계약과 관련한 하도급계약 내용의 통보 및 사외 홈페이지 즉시 공개 등 관계 법령 및 규정을 준수하여 하도급 관리업무를 수행하시기 바라며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.

[기관주의]